

1504623-62.2022.8.26.0228
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/08/2022
... civis metropolitanos.

O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente. Portanto, o flagrante era possível a todo o tempo, "ex vi" dos artigos 301, 302, inciso I e 303, todos do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, confira-se o julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:
ENTORPECENTE - tráfico - Guardas municipais que, despedidos de mandado judicial, dão VOZ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
5ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504623-62.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1504623-62.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2054288/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 23241123 - 33º D.P. PIRITUBA, 869/22/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2054288 - 33º D.P. PIRITUBA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ERIK VINÍCIUS DULTRA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

ERICK VINÍCIUS DULTRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c. c. o artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 porque, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 7h20, na Rua César Augusto Costalonga

Varejão, nº 180 - Jaraguá, neste município, nesta Comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente Yuri Cunha Pinheiro Cardoso (15 anos), trazia consigo, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 34 porções de crack (pesando 7,2 gramas), 23 porções de cocaína (pesando 7,3 gramas) e 9 porções de maconha (pesando 63,4 gramas), substâncias entorpecentes e que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 90/92).

Recebida a denúncia (fls. 93 e 94), foi o réu citado (fls. 104 e 105). Apresentou resposta à acusação (fls. 109). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 112/114), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia, uma testemunha referida e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público e a Defensoria Pública postularam absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.
DECIDO.

Preliminarente.

Não há vício sobre a busca pessoal realizada sobre o réu por guardas civis metropolitanos.

O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente. Portanto, o flagrante era possível a todo o tempo, "ex vi" dos artigos 301, 302, inciso I e 303, todos do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, confira-se o julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:
ENTORPECENTE - tráfico - Guardas municipais que, despidos de mandado judicial, dão voz de prisão e apreendem a droga do portador ou depositário - Admissibilidade por tratar-se de crime de natureza permanente. Ementa da Redação: Em razão do tráfico de entorpecentes ser considerado crime de natureza permanente, estando o agente em situação de flagrância, não há ilegalidade a ser sanada pelo fato de guardas municipais, despidos de mandado judicial, terem dado voz de prisão e apreendido a droga do portador ou depositário. (RO em HC 9.142 - SP - 5a. T - j. 22.02.2000 - rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - DJU 20.03.2000, publicado na Revista dos Tribunais, vol. 779, pág. 524/526).

Em caso semelhante, o eminente Min. Fernando Gonçalves assim se pronunciou no RHC 7.916:

À guarda municipal, prevista no § 8º, do artigo 144 da CF, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, cifrado na dicção de Hely Lopes Meirelles, no policiamento administrativo da cidade.

(...)

A limitação de competência, no entanto, não exclui ou retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade, a fazer cessar prática criminosa. Neste sentido, perfeitamente respaldada a atuação dos guardas municipais que, apesar de excluídos da função repressiva do crime, nem por isso ficam impedidos de prender quem se encontre em flagrante delito, ainda que - transitoriamente - exerça as atribuições de autoridade policial, como de resto facultado a qualquer um do povo pela norma do art. 301 do CPP. E como a lei autoriza nestas circunstâncias a prisão em flagrante, evidentemente que faculta também a apreensão de coisas por quem pratica aquele ato, porquanto indicado um fim, sob pena de verdadeiro non sense, devem ser ministrados os meios à sua consecução. A propósito, o STF (RTJ 58/34) em acórdão

colacionado por Mirabete, anota a possibilidade legal de 'apreensão de coisas pelo particular que realizar o flagrante' (Código de Processo Penal interpretado, 4 ed. Atlas , p. 350).

Ao mérito.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 6/9), auto de exibição e apreensão (fls. 10 e 11), laudo de constatação prévia (fls. 28/31) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 83/85).

Na fase policial, o réu permaneceu em silêncio (05).

Em juízo, o réu Erick alegou que estava no local do fato apenas para comprar maconha para seu consumo pessoal. O menor Yuri era o traficante. A guarda civil metropolitano Marilene Rosa Campos Dias narrou que o réu e o menor envolvido levantaram abruptamente de um banco de rua e caminharam dissimulados quando perceberam a sua aproximação. No local havia uma mochila preta (dentro havia pertences do Yuri, como um caderno escolar) e uma sacola verde, com porções de crack, cocaína e maconha. Um agente acusou o outro da prática de tráfico. Em poder de Erick, porém, nada foi apreendido. A sacola já estava do lado do menor.

No mesmo sentido, o GCM Renato Gomes Maciel que, com aproximação da viatura, o réu e menor levantaram e saíram caminhando disfarçadamente. No local onde estavam foi apreendida a mochila do menor (com cadernos) e uma sacola com drogas. Em poder do menor, ademais, havia um aparelho de telefone celular. Nada apreendido em poder do maior. Os dois então trocaram acusações mútuas de traficância.

A testemunha referida Marcos Kennedy Dias Laves disse ser amigo do acusado há um bom tempo. Ele é usuário de maconha. No dia do fato, iam juntos comprar maconha. Esperou-o na rua de cima quando ele foi buscar. Daí viu a viatura descendo.

A absolvição é de rigor.

Com efeito, como ponderaram o Ministério Público e a Defensoria Pública, há nos autos fundada dúvida sobre quem era o verdadeiro dono da mochila com drogas ou se, de fato, estavam mancomunados o acusado e o adolescente Yuri para o tráfico de drogas.

Ademais, a dúvida, no caso, mais favorece o réu, eis que, no interior da mochila, havia cadernos escolares de propriedade do menor.

A GCM ouvida, não bastasse, revelou que a mochila estava mais próxima do adolescente do que do acusado.

Os agentes, quando flagrados, trocaram mútuas acusações do tráfico, o que não é comum em casos da espécie.

Assim, o caso é mesmo de absolvição, por falta de provas, sob pena de grave erro judiciário.

Posto isso, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, JULGA-SE IMPROCEDENTE a ação absolvendo-se ERICK VINÍCIUS DULTRA DE OLIVEIRA de infração ao artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 17 de agosto de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA